

주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 공공개발 관급자재 선정 관련 업무 절차 부적정
2. 소관부점 : 남부개발처, 중부개발처, 수도권개발처, 공공개발기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

남부개발처·중부개발처·수도권개발처 등 건설부점에서는 「공공개발 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제30조 제1항에 따라 관급자재 최초 선정시 계약부점(공공계약부)에 관급자재 선정을 요청하는 업무를 수행하고 있으며, 「공공개발 관급자재 선정 업무요강」(이하 “요강”이라 한다)에 따라 설계용역자로부터 ‘관급자재선정 검토서(이하 “검토서”라 한다)’를 접수받아 적정성 검토 등을 통해 심의안을 확정하고 있다.

계약부점은 건설부점이 관급자재 선정 요청시 요강에 따라 관급자재 선정심의회(이하 “심의회”라 한다)를 구성·운영하는 업무와 「업무분장세칙」 제27조 제2항 제3호에 따라 공공개발 관련 계약 내규 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

요강 제10조 제1항 및 제3항 등에 따르면 건설부점장은 설계용역자로부터 제출 받은 검토서에 대해 검토용역기관이나 건설사업관리자(이하 “CM단 등”이라 한다)의 검토를 통해 내용을 보완한 검토서를 계약

부점장에게 제출하도록 되어 있고, 같은 조 제5항에 의해 계약부점장은 건설부점장이 설계용역자로부터 제출 받은 심의안을 검토·확인하고 변경할 수 있다고 되어 있으며

요강 제15조 등에 따르면 심의안에서 설계용역자가 특정품목에 대해 추천한 제품이 2개사 이상인 경우는 계약부점에서 운영하는 심의회에서 추천업체를 대상으로 추첨을 통해 선정한다고 되어 있다.

한편, 요강 제16조 제1항에 따르면 계약부점장은 심의회 종료 후 관급자재 선정 심의·의결사항 및 그 밖에 필요한 사항을 기록한 회의록 등을 작성하여 3년 동안 보관한다고 되어 있으며, 요강 별지 제2호 서식 심의안 양식에는 심의회 위원 의견, 의결 결과 및 선정사유 등을 기재하도록 되어 있다.

따라서, 관급자재 선정 심의안은 특정품목에 복수의 제품이 추천된 경우 심의회 당일 추첨 대상 POOL을 결정하는 중요한 자료이므로 계약부점에서는 심의안 변경시 주요 변경사항에 대해 기록하며, 심의회 개최 후 결과보고시에는 심의위원의 의견·선정사유 등과 심의회 중 변경된 사항 및 그 사유를 기재하여 관급자재 선정 심의 절차를 투명하고 공정하게 진행하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '21. 7월 감사일 현재 공공개발 관급자재 선정 업무 현황에 대하여 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 계약부점의 심의안 변경 및 심의회 결과 관련 기록 불철저

'20. 7. 23. 공공계약부에서 건설부점인 수도권개발처로부터 관급 자재 심의를 의뢰받아 진행한 ◆◆ ○○동 복합청사 개발사업의 경우¹⁾ 건설부점에서 제출한 심의안을 계약부점에서 변경하는 과정에서 특정 품목인 전기분야 빌딩자동제어장치 제품에 대한 추천 업체수가 3개에서 5개로 변경되었으며²⁾

같은 달 31. 서울사옥에서 개최된 심의회에서는 최초 3개 업체에 포함되지 않았던 업체가 추첨을 통해 해당 제품의 공급업체로 선정된 사실³⁾이 있어서 그 원인을 파악해 보았더니

당시 공공계약부장 '갑'(2급)은 건설부점에서 작성한 심의안 중 위 특정품목에 대해 계약 담당자인 대리 '신'(5급)에게 구두로 추천 대상 업체 Pool을 추가하도록 하였고,^{4),5)} 그 후 건설부점인 수도권개발처에서는 공공계약부로부터 요청받은대로 심의안을 변경한 것으로 확인되었는데^{6),7)}

1) '수도권개발처-61888호'('20. 7. 23.)로 의뢰하고, '공공개발기획처-3678호'('20. 7. 28.)로 심의계획을 수립·시행하였음

2) 최초 대상 업체는 □□□□□□(주), (주)▣▣▣▣▣▣, ▣▣주식회사 등 3개이며, 그 후 ▣▣ ▣▣(주), (주)▣▣▣▣▣▣이 추가되어 5개 업체로 확대되었음

3) 해당 관급자재 선정심의회 녹취록 p.12에 따르면 추천업체 목록 5개씩에 대해 추첨을 실시한 것으로 확인되었으며, 추첨 결과 새로 추가된 (주)▣▣▣▣▣▣이 선정됨

4) 담당자인 '신'은 건설부점에서 작성한 심의안에 대해 보고 받은 '갑' 부장이 해당 특정 품목의 공정성 제고가 필요하다는 사유로 추천대상 업체수를 늘리라고 하였으며, 특정 업체명을 지정한 사실은 없었다고 함

5) ◆◆◆◆실(○○○○○○ □□□□□□-1931호, '21. 7. 13.) 및 관련 담당자 진술서 내용 등이 포함됨

6) 건설부점인 수도권개발처의 사업담당자 ○○○은 요강에 따라 선정대상 업체 POOL을 5개까지 둘 수 있게 되어 있음에 따라 CM과 설계사에 회의를 통해 전달하였으며 심의안 변경에 대한 적정성에 이견 없음을 확인했다고 함

7) 수도권개발처 팀장 ○○○은 당시 요강 제10조 제2항 제2호에 따르면 품목별 2개~5개의

위 과정에서 공공계약부는 심의안을 확정하는 심의회 계획 보고 결재문서⁸⁾ 등에 위 심의안을 변경하는 과정에서 발생한 변경내용, 사유 등을 기록으로 남기지 않고 있었다.

또한, 요강 제16조 제1항에 따른 심의회 결과 보고서 회의록⁹⁾ 및 의결서는 전자문서(붙임파일)로 남겨 두고 있었으나, 심의회 진행중 변경한 내용 및 요강 별지 제2호서식 심의안에 따른 심의회 위원 의견 및 선정사유 등은 별도 기록물(전자문서)로 남기지 않음에 따라¹⁰⁾

수도권개발처 소관 ■■■■■■■■ 개발사업의 경우 '18. 11. 22. 심의회에서 통합배선반이 특정품목에서 일반품목으로 변경된 사유, □□복합청사 개발사업의 경우 '21. 3. 5. 심의회에서 건축 금속제창이 특정품목에서 일반품목으로 변경된 사유 등을 확인하기 어려워 관급자재 선정 심의 업무의 투명성·공정성을 저해하는 요인으로 작용한 것으로 확인되었다.¹¹⁾

따라서, 관급자재 선정 심의 업무 관련 투명성·공정성을 저해하는 요인들을 차단하기 위해서는 심의안 변경 및 심의회 운영업무를 수행하는 계약부점은 건설부점으로부터 제출받은 심의안 변경에 대한 주요 변동사항 및 심의회 개최시 위원 의견 및 선정 사유 등을 전자문서로 기록·관리할 필요가 있다.

업체수를 포함할 수 있게 되어 있으므로 추천업체수를 3개에서 5개로 증가하는 것은 요강에 따른 업무 처리라고 판단하여 공공계약부의 요청대로 변경했다고 함

8) '공공개발기획처-3678호'('20. 7. 28.)

9) 참석위원 간 회의내용은 기재되어 있지 않고, 참석위원 명단 및 서명만 기재되어 있음

10) 반면, 건설부점에서 요강 제6조 제3항에 따라 심의회를 직접 운영한 경우 건설부점은 심의회 결과 보고서 제2호서식 심의안에 따른 심의회 의원의 의견 및 선정사유 등을 기재하고 있는 것으로 확인됨

11) 계약부점은 심의회 녹음파일을 별도 보관하고 있어 파일 청취시 내용 확인은 가능함

(2) 건설부점의 관급자재 선정 심의안 작성 절차 불철저

요강 제10조 제1항 및 제 3항에 따라 건설부점에서 심의안을 작성할 때는 [표 11]의 ①과 같이 ① 설계용역자가 검토서를 건설부점장에게 제출하고, ②~③ 건설부점장은 검토서에 대해 CM단 등의 적정성 검토를 거쳐 ④ 그 결과를 설계용역자에게 통보하며 ⑤ 설계용역자가 그 결과에 따라 검토서를 보완 및 별지 제2호서식으로 심의안을 작성하여 건설부점장에게 제출하면 ⑥ 건설부점장이 최종 심의안을 확정해야 하는 구조인데도

건설부점에서는 [표 11]의 ②와 같이 요강에서 정한 절차와 다르게 설계용역자 검토서를 CM단 등과 공사의 검토가 완료된 이후 ① CM단 등에서 제출한 것을 공사가 최초 접수(전자문서)하고 ② 건설부점장이 최종 심의안을 확정하고 있어서

설계용역자의 최초 검토서, CM단 등의 적정성 검토사항 및 심의안 변경사유 등에 관한 이력관리가 어려워 관급자재 선정 심의 업무의 투명성·공정성을 저해하는 요인으로 작용할 수 있는 문제점이 있다.

한편, [표 11]의 ①과 같이 요강 제10조에 따른 심의안 작성 절차에서 설계용역자와 CM단 등의 사이에서 공사가 자료를 전달하는 업무는 생략 가능한 부분에 해당되므로 이력관리를 위해 꼭 필요한 절차 이외에는 업무 효율화를 위해서는 예를 들어, [표 11]의 ③과 같이 절차를 간소화 할 필요가 있다.

[표 11] 관급자재 선정 심의안 작성 절차 비교

순번	구 분	심의안 작성 주체간 업무처리 흐름도
----	-----	---------------------

“기재 생략”

※ 공사·설계사·CM단 등의 실무자 간 수시 협의에 따른 심의안 수정은 제외

[소관부점 의견] 건설부점은 요강에서 정한 심의안 작성 절차와 다르게 업무를 처리하는 사유로 현재 기준이 절차가 너무 세분화되어 업무에 지장이 있다는 의견을 제시하였고, 계약부점은 절차 간소화의 필요성에 동감하나 설계사 최초 검토서와 CM단 등의 검토사항에 대한 이력관리는 필요하다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

① 공공개발기획처장(공공계약부장)은 관급자재 선정심의회 결과보고서 「공공개발 관급자재 선정 업무요강」 별지 제2호 서식에 따른 심의위원 의견, 선정사유 등과 심의회를 통해 변경된 사항 및 그 사유가 기재된 기록물을 철저히 관리(예:전자문서 등)하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직무교육을 실시하며(주의)

「공공개발 관급자재 선정 업무요강」 제10조에 명시된 설계용역자, CM단과 건설부점간의 절차를 실제 업무처리에 부합하게 간소화하고 건설부점에서 제출한 관급자재 심의안 변경시 변경사항 및 사유 등에 대해서도 전자문서 등의 방법으로 철저히 기록·관리하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

② 남부개발처장, 중부개발처장, 수도권개발처장은 관급자재 선정 심의안 작성시 「공공개발 관급자재 선정 업무요강」에서 정한 절차를 철저히 준수하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)